Судебный акт по делу № 88-15278/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=18231736&case_uid=6e13d75c-0c64-41df-a31a-de1ddc2dfd31&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Судья I инстанции: А.С. Маркушова Дело №2-1448 /2025

Судьи II инстанции: Е.И. Дементьева Дело №88-15278/2026

А.Н. Кузьмичев, Д.В. Гусакова (докладчик) УИД 77RS0001-02-2024-012112-81

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

23 июня 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего судьи: Бурковской Е.А.,

судей: Ионовой А.Н., Величко М.Б.

рассмотрела в открытом судебном заседании

гражданское дело по иску Департамента городского имущества города Москвы к

ФИО1

о выплате компенсации при изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы

по кассационной жалобе Департамента городского имущества города Москвы и Правительства Москвы

на решение Бабушкинского районного суда г. Москвы от 25 июня 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 04 декабря 2025 года.

Заслушав доклад судьи Ионовой А.Н., судебная коллегия

установила:

Департамент городского имущества города Москвы обратился в суд с иском к

ФИО1

, просил изъять для государственных нужд

<адрес>

помещение с кадастровым номером

№

, площадью 19,2 кв.м, расположенного по адресу:

<адрес>

, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский,

<адрес>

,

<адрес>

, помещение

№

(гараж-бокс

№

), с установлением суммы компенсации в соответствии с отчетом об оценке от 01.12.2023 № ГК-000128/287-60, выполненным независимой оценочной организацией ООО «Компас», в размере - 1 213 000 руб., определении условий возмещения.

Требования Департамента городского имущества г. Москвы к

ФИО1

об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд г.Москвы определением суда были выделены в отдельное производство и в связи с возражениями правообладателя против иска в связи со ссылкой на то, что сумма возмещения занижена; требования об изъятии недвижимого имущества были удовлетворены решением Бабушкинского районного суда г. Москвы по гражданскому делу №2-8136/2024 от 18 ноября 2024 года.

Решением Бабушкинского районного суда г. Москвы от 25 июня 2025 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 04 декабря 2025 года, исковые требования Департамента городского имущества города Москвы удовлетворены: установлена сумма возмещения за нежилое помещение с кадастровым номером

№

, площадью 19,2 кв.м, расположенного по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

,

<адрес>

,

<адрес>

, помещение

№

(гараж-бокс

№

), в соответствии с заключением эксперта

№

-СЭ от

ДД.ММ.ГГГГ

ООО «ЦСЭИ «СУДЮРЭКСПЕРТ» в размере 1 017 984 руб.; указано, что вступившее в законную силу решение суда по настоящему делу является основанием для производства доплаты суммы возмещения

ФИО1

за нежилое помещение с кадастровым номером

№

, площадью 19,2 кв.м, расположенного по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

, помещение

№

(гараж-бокс

№

), в размере 788 936 руб..

В кассационной жалобе Департамент городского имущества г. Москвы и Правительство Москвы просили отменить решение суда первой инстанции и апелляционное определение, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как считают, что судом первой инстанции и апелляционной инстанцией не была дана оценка соответствию экспертного заключения требованиям статей 79, 86 ГПК РФ и Федеральному закону от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», не учтены возражения на экспертное заключение, неточности в расчете привели к завышению стоимости объекта оценки, судом необоснованно, немотивированно отклонено ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы; в материалах дела отсутствуют доказательства, опровергающие представленный истцом отчет об оценке от 01.12.2023 №ГК-000128/287-60, выполненный независимой оценочной организацией ООО «Компани «Аудитор Столицы» (ООО «Компас»), согласно которому сумма возмещения определена в размере 1 213 000 руб..

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность решения суда первой инстанции и апелляционного определения, кассационный суд пришел к следующему.

Из материалов дела следует и судом установлено, что решением Бабушкинского районного суда г. Москвы исковые требования Департамента городского имущества г. Москвы к

ФИО1

об изъятии недвижимого имущества - нежилого помещения с кадастровым номером

№

, площадью 19,2кв.м, расположенного по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

, помещение

№

(гараж-бокс

№

) для государственных нужд г. Москвы, установлении обеспечительной суммы возмещения, условий такого возмещения были удовлетворены.

Основанием для удовлетворения иска послужило распоряжение от 10.11.2023 № 92271 "Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества", согласно которому подлежат изъятию для государственных нужд - для целей, указанных в Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2023-2026 года «Строительство ж/д путепровода, соединяющего

<адрес>

с

<адрес>

» у правообладателей объекты недвижимого имущества.

Истец просил установить обеспечительную сумму компенсации за нежилое помещение с кадастровым номером

№

, площадью 19,2 кв.м, расположенного по адресу:

<адрес>

, вн.тер.г. муниципальный округ Лосиноостровский,

<адрес>

, строение 2, помещение

№

(.гараж- бокс

№

) в соответствии с отчетом об оценке от 01.12.2023 № ГК-000128/287-60, выполненным независимой оценочной организацией ООО «Компас» по заказу органа исполнительной власти, в размере - 1 213 000 руб..

Принимая указанное выше решение об удовлетворении иска, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 №43-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», исходил из того, что не является надлежащим доказательством представленный истцом отчет об оценке от 01.12.2023 № ГК-000128/287-60, выполненный независимой оценочной организацией ООО «Компас», поскольку он сделан более 6 месяцев с даты его составления, а потому не может считаться рекомендованным для целей разрешения настоящего спора.

Определением суда от 18 ноября 2025 года по делу назначена оценочная экспертиза, производство которой поручено ООО «ЦСЭИ «СУДЮРЭКСПЕРТ».

Согласно выводам эксперта

№

-СЭ, рыночная стоимость нежилого помещения с кадастровым номером

№

, площадью 19,2 кв.м, расположенного по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

, помещение

№

(гараж- бокс

№

), по состоянию на дату оценки (дату проведения экспертизы) с учетом округления составляет 1 911 936 руб.; размер убытков, причиненных собственнику в связи с изъятием указанного нежилого помещения составляет 788 936 руб..

Заключение эксперта получило судебную оценку и признано допустимым доказательством, поскольку соответствует требованиям ст. 86 ГПК РФ, полное, ясное, сомнений в правильности выводов не вызывает, эксперты имеют соответствующую квалификацию в данной области и предупреждены судом об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо ложное заключение

Установив, что действительная сумма убытков ответчика, связанная с изъятием нежилого помещения с кадастровым номером

№

, площадью 19,2 кв.м, расположенного по адресу:

<адрес>

,

<адрес>

, помещение

№

(гараж- бокс

№

), для государственных нужд составляет 1 911 936 руб., что больше суммы возмещения, определенной по заказу органа исполнительной власти в размере 1 123 000 руб., суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчику необходимо произвести доплату суммы возмещения в размере 788 936 руб., поскольку иной размер возмещения доказан ответчиком.

Судебные расходы и издержки по делу распределены судом первой инстанции в соответствии с положениями статьи 98 ГПК РФ.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда предусмотренных статьей 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены оспариваемого решения по доводам апелляционной жалобы не установила, с выводами суда первой инстанции согласилась и указала, что доводы апелляционных жалоб представителя истца и представителя ответчика о несогласии с заключением судебной экспертизы подлежат отклонению, поскольку заключение отвечает требованиям ч. 2 ст. 86 ГПК РФ; заключение экспертизы получило судебную оценку, признано надлежащим доказательством; доводы о несогласии с результатами экспертизы не содержат указания на обстоятельства, которые не являлись предметом проверки суда первой инстанции или опровергают выводы суда, носят субъективный характер и не содержат доказательств, опровергающих данное заключение, или обстоятельств, которые могли бы повлиять на иную оценку данного заключения.

Судебной коллегией отклонены доводы представителя ДГИ г. Москвы о неверном применение экспертом расчета убытков и на необоснованное отклонение судом ходатайства о назначении повторной экспертизы, а также представителя ответчика, что при оценке убытков эксперт ошибочно

не учел рыночную стоимость земельного участка, на котором расположен изъятый у ответчика гараж, поскольку вопреки доводам жалоб все собранные по делу доказательства оценены судом первой инстанции в совокупности по правилам ст. ст. 12, 67 ГПК РФ, результаты оценки доказательств отражены в решении, в котором приведены мотивы, одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.

Судом первой инстанции обоснованно принято в качестве допустимого и достоверного доказательства по делу заключение судебного эксперта, поскольку оно в полной мере соответствует положениям требованиям ст. 86 ГПК РФ, Федерального закона 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», оно дано в письменной форме, содержит подробное описание проведенного исследования, анализ имеющихся данных, результаты исследования, конкретные ответы на поставленные судом вопросы, является последовательным, не допускает неоднозначного толкования.

Заключение эксперта содержит все предусмотренные законодательством разделы и сведения и включает в себя общую информацию, идентифицирующую объект оценки, результаты оценки, полученные при применении использованных оценщиком подходов и методов оценки, мотивированные выводы, заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки, применяемые стандарты оценочной деятельности.

В экспертном заключении приведена мотивация расчетов, при которых в том числе учитывались сведения по рынку продаж аналогичных объектов с учетом местоположения, физических характеристик, приведен и обоснован расчет прочих расходов, связанных с изъятием имущества, а именно расходов по поиску нежилого помещения взамен изымаемого (в т.ч. риэлтерские услуги), учтена стоимость права на земельный участок, на котором расположен изымаемое помещение. Расчеты производились с применением корректировок, как повышающих стоимость, так и понижающих ее, исходя из параметров и характеристик объекта недвижимости. Размер убытков, причиненных ответчику в связи с изъятием имущества для государственных нужд, определен с учетом затрат на поиск новой недвижимости и затрат на хранение транспортного средства; ввиду отсутствия документально подтвержденных договоров аренды стоимость упущенной выгоды в рамках исследования не рассчитывалась; квалификация и компетентность судебного эксперта не вызывает сомнений; эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.

Судебная коллегия не усматривает каких-либо нарушений при проведении судебной экспертизы, оснований для отмены оспариваемых судебных постановлений по доводам апелляционных жалоб не установлено.

Доводы кассационной жалобы Департамента городского имущества города Москвы и Правительства Москвы выводы судов не опровергают, выражают несогласие с установленными по делу обстоятельствами и оценкой доказательств, направлены на их переоценку, что на стадии кассационного производства по делу не представляется возможным, исходя из полномочий кассационного суда общей юрисдикции, определенных статьями 379.6, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, положения части 3 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями главы 41 данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных постановлений право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела, подменяя тем самым суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства.

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права (части 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не допущено нарушений норм материального или процессуального права, повлекших за собой какого-либо нарушения прав и законных интересов заявителей жалобы, оснований для отмены оспариваемых решения суда первой инстанции и апелляционного определения по доводам кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 3796, 390, 3901 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Бабушкинского районного суда г. Москвы от 25 июня 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 04 декабря 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества города Москвы и Правительства Москвы - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи

Мотивированное определение составлено 06 июля 2026 года.